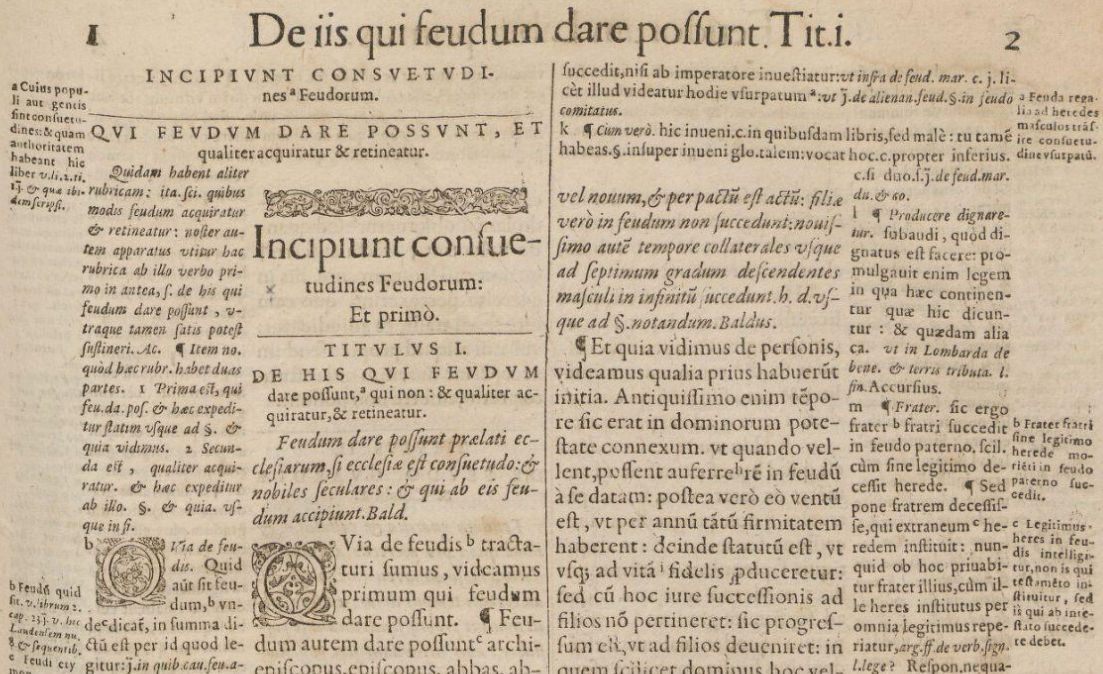


Storia del diritto medievale e moderno

Lezione 9

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it



De iis qui feudum dare possunt. Tit. i.

2

INCIPIUNT CONSUE-
TUDINES^a FEUDORUM.

^a Cuius popu-
li aut genus
sint consue-
tudo: & quam
auctoritatem
habeant hic
liber v. l. i. c. i.
l. i. & qua ibi
demonstrat.

QVI FEVDVM DARE POSSVNT, ET
qualiter acquiratur & retineatur.

Quidam habent aliter
modos feudum acquiratur
& retineatur: noster au-
tem apparatus utitur hac
rubrica ab illo verbo pri-
mo in antea, s. de his qui
feudum dare possunt, &
traque tamen satis potest
sustineri. Ac. ¶ Item no-
quod hac rubr. habet duas
partes. 1. Prima est, qui
feu. da. pos. & hac expedi-
tur statim usque ad s. &
quia videmus. 2. Secun-
da est, qualiter acqui-
ratur. & hac expeditur
ab illo. s. & quia. us-
que in fi.

^b Feudū quid
sit. v. librum 2.
cap. 13. v. l. i. c. i.
Londunum nu.
l. i. c. i. p. 1. c. i.
Feudū est
c. i. p. 1. c. i. p. 1.

^c Via de feudis
dis. Quid
aut sit feu-
dum, b. v.
des dicat, in summa di-
cū est per id quod le-
gendū in quibus cau. feu. a-
m.

Incipiunt consue-
tudines Feudorum:
Et primò.

TITVLVS I.
DE HIS QVI FEVDVM
dare possunt, qui non: & qualiter ac-
quiratur, & retineatur.

Feudum dare possunt prelati ec-
clesiarum, si ecclesia est consuetudo: &
nobiles seculares: & qui ab eis feu-
dum accipiunt. Bald.

Via de feudis^b tracta-
turi sumus, videamus
primum qui feudum
dare possunt. ¶ Feu-
dum autem dare possunt archi-
episcopus, episcopus, abbas, ab-

succedat, nisi ab imperatore inuestiatur: ut infra de feud. mar. c. j. li-
cēt illud videatur hodie vsurpatum*: ut j. de alienan. feud. §. in feudo a Feudo rega-
comitatus.

k ¶ Cum verò hic inueni. c. in quibusdam libris, sed malè: tu tamē
habeas. §. in super inueni glo. talem: vocat hoc. c. propter inferius.
c. li. dno. j. de feud. mar.

vel nouum, & per pactū est actū: filia
verò in feudum non succedunt: nouis-
simo autē tempore collaterales vsque
ad septimum gradum descendentes
masculi in infinitū succedunt. b. d. v.
que ad §. notandum. Baldus.

¶ Et quia vidimus de personis,
videamus qualia prius habuerūt
initia. Antiquissimo enim tēpo-
re sic erat in dominorum pote-
state connexum. vt quando vel-
lent, possent auferre^b rē in feudū
à se datam: postea verò eò ventū
est, vt per annū tantū firmitatem
haberent: deinde statutū est, vt
vsq; ad vitā^c fidelis pduceretur:
sed cū hoc iure successione ad
filios nō pertineret: sic progres-
sum est, vt ad filios deueniret: in
quem scilicet dominus hoc vel-

^a Feudo rega-
li ad heredes
māculos tras-
fere consuetu-
dine vsurpatū.

^b c. li. dno. j. de feud. mar.

^c du. & co.

^d l. i. ¶ Producere dignare-
tur. sobaudi, quod di-
gnatus est faceret pro-
mulgavit enim legem
in qua hac continen-
tur quæ hic dicun-
tur: & quædam alia
ca. vt in Lombarda de
bene. & terra tributa. l.
fia. Accursius.

^e m. ¶ Frater. sic ergo
frater b. fratri succedat
in feudo paterno, scil.
cū sine legitimo de-
cessit herede. ¶ Sed
pone fratrem decessis-
se, qui extraneum c. he-
redem instituit: nun-
quid ob hoc priuabi-
tur frater illius, cū il-
le heres institutus per
omnia legitimus repe-
riatur, arg. ff. de verb. sign.
l. lege? Respon. nequa-
te debet.

^f b. Frater fratri
sine legitimo
herede mo-
ritur in feudo
paterno suc-
cedit.

^g c. Legitimus
heres in feu-
dis intelli-
gitur, non is qui
testamento in-
stituitur, sed
is qui ab inte-
rato incede-
re debet.

Il feudo

Ipotesi sulla storia giuridica del feudo

- Tesi dei “tre fattori storici” (Besta, Calasso et al.)
 - a. Il feudo è “la più grande creazione consuetudinaria del Medio evo” (Calasso 1954)
 - b. Il feudo si sviluppa per la “progressiva compenetrazione di istituti provenienti da mondi diversi”: vassallaggio (*fidelitas*, *vassaticum*); *beneficium* (di derivazione ecclesiastica); *immunitas* (divieti di *introitus*, *exactio*, *districtio*)
 - c. Centralità dell’età carolingia: il rapporto feudale, le cui origini si perdono tra le ceneri dell’Impero, assume contorni nitidi nell’VIII secolo nel quadro delle riforme della cavalleria promosse dai re franchi. Allora il *vassaticum* si congiunge con l’elemento reale del *beneficium*.
 - d. Il feudo produce consuetudine, pluralità normativa e in ultima analisi crisi dello “stato” (matrice unitaria e giuspubblicistica della sovranità)

Il feudo

Ipotesi sulla storia giuridica del feudo

- Riletture a partire dagli anni 1970 (aree diverse)
 - a. Area anglosassone → critica della nozione di “feudalesimo”. Ci si chiede se sia mai esistito un istituto feudale (astrazione) effettivamente applicato e riconosciuto nella prassi e se abbia senso parlare di *un* feudalesimo, a fronte di esperienze europee molto diverse (es. feudalesimo mediterraneo). Vedi Davis, 2006; Reynolds, 1994; Brown, 1974: *The Tyranny of a Construct...*)
 - b. Area europea → l'idea di una derivazione carolingia del feudo ci viene dal dibattito degli umanisti francesi intorno alla feudalità (vedi Charles Dumoulin, *Traité des fiefs*, 1539). Ma “*per importante che sia la fase carolingia, essa non rappresenta che l'avvicinamento al traguardo nel corso di un iter secolare che passa da quelle immagini di diritto volgare (....) ma la loro sintesi nell'istituto nuovo ancora non si compie*”. D'altra parte una fisionomia stabile e caratteristica dell'istituto si intravede solo superato l'anno Mille (Cortese, 1995).

Il feudo

La vicenda della *fidelitas*

- La *fidelitas* nel Medioevo rappresenta una categoria politica generale. Carlo Magno se ne avvale enormemente, per esempio quando richiede ai suoi *missi* un giuramento di fedeltà.
- Vi sono inoltre rapporti di *fidelitas* particolari, che investono anche la figura dei servitori (*vassus*), come per esempio la [constitutio de liberis et vasallis \(816?\)](#), che evoca un rapporto di carattere fiduciario tra servitore e *senior* (rapporto domestico). Il *vassus* può sottrarsi al servizio in caso di i) servizi richiesti *iniuste*; ii) congiura del *senior* contro la sua vita; iii) aggressione del *senior* a spada snudata; iv) adulterio del *senior* con la moglie del *vassus*; v) se il *senior* non abbia difeso il *vassus*.

Il feudo

La vicenda del *beneficium*

- Non serve scomodare la cavalleria. Le spese militari generali affrontate dai franchi intensificarono il fenomeno di concessione di terre ai *milites*, a partire dalle risorse di chiese e monasteri (*beneficia*).
- Una figura significativa di questa operazione è la cosiddetta *precaria* (la richiesta di beni immobili in godimento, e forse anche di diritti, fatta in forma di preghiera, per una durata determinata e con l'impegno di un certo corrispettivo). La corrispondente concessione era chiamata *prestària*. nota bene a differenza del *precarium* romano, la *precaria* è a titolo oneroso.

nota bene Mancando una fisionomia istituzionale precisa del feudo, non è nemmeno possibile individuare l'emergenza di una *causa tipica* (concessione di terre, *beneficium*, come remunerazione di servizio, e rapporto fiduciario, *fidelitas*). Nulla indica che si sia realizzata nelle prassi e nelle mentalità del tempo l'integrazione dell'elemento fiduciario e di quello reale in un ipotetico istituto "feudo".

Il feudo

La vicenda della *immunitas*

- Vicenda ancora più difficile da inquadrare. L'*immunitas* rinvia alle immunità fiscali delle terre delle Chiese (privilegi). Secondo un formulario del monaco Marcolfo (Gallia, VII secolo), l'*immunitas* consisteva nel divieto posto a qualunque ufficiale pubblico di entrare nei territori privilegiati per esercitare funzioni giudiziarie di alcun tipo o per riscuotere tributi o ammende. Vedi [Fischer Drew, 1962](#)

nota bene L'*immunitas* delle terre riverbera sul titolare della concessione.

Il feudo

Ipotesi sulla storia giuridica del feudo

Capitolare di Quierzy (877)

*Si comes de isto regno obierit, cuius filius nobiscum sit, filius noster cum ceteris fidelibus nostris ordinet de his, qui eidem comiti plus familiares [et] propinquiore fuerunt, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et cum episcopo, in cuius parrochia fuerit ipse comitatus, ipsum comitatum praevideant, usque dum nobis renuntietur, **ut filium illius qui nobiscum erit, de honoribus illius honoremus (...)***

Se un conte di questo regno morirà e suo figlio si troverà presso di noi, questi insieme agli altri nostri fedeli, provveda a scegliere tra coloro che furono più familiari e più vicini a quel conte, affinché essi, insieme ai funzionari (*ministeriales*) di quella contea e con il vescovo nella cui diocesi si trova la contea stessa, amministrino tale contea finché non ci venga riferito, **così che possiamo conferire gli onori di quel conte a suo figlio che è presso di noi.**

Il feudo

La stabilizzazione dei benefici (XI sec.)

Pur non chiamandosi ancora “feudum”, l’istituto comincia ad assumere una fisionomia stabile intorno all’anno 1000, quando il *beneficium* assume carattere tipicamente remunerativo di un servizio militare (assente in epoca carolingia).

- Si sviluppano città e milizie cittadine, che si organizzano a loro volta in gerarchie. Si vedono avanzare sulla scena *capitanei* (*milites primi ordines*), che combattono per vescovi e conti in cambio di un *beneficium* **pattuito**. Il *beneficium* si veste così di un vincolo giuridico.
- Edictum de beneficiis del 28 maggio 1037. Corrado II stabilisce che
 - nessun *miles* di vescovi, abati o badesse, conti o marchesi, investito di *beneficia* su terre fiscali o della Chiesa, possa mai perderli se non per propria colpa ossia per un comportamento in danno al signore da accertarsi in giudizio;
 - alla morte del valvassore, succedano il figlio, i figli dei figli e in certi casi anche i fratelli;
 - il signore non possa sostituire il *beneficium* con altro *beneficium* (legame reale individuato, non fungibile), ovvero pattuire una concessione agraria con terzi.
 - Anche il legame di controprestazione militare viene attenuato: basta una *fidelitas* negativa.

nota bene l’*Edictum de beneficiis* viene aggiunto al *Capitulare italicum* ed entra così nel *Liber Papiensis*.

Il feudo

La costruzione giuridica del feudo

*The eighteenth-century idea of the middle ages as the time of 'feudal government', 'feudal society', or the 'feudal system' was derived from discussions of the previous two centuries about 'feudal law'. From the early sixteenth century humanist scholarship in France was concerned with law, notably with the history of Roman law and its authority in France, and thus with the origin and authority of the feudal law or law of fiefs that had been studied in medieval universities along with Roman law. This academic law about fiefs needs to be distinguished from the customary law of the middle ages that historians often call feudal law. It was based on a composite treatise, the **Libri Feudorum**, which had been compiled in Lombardy in the twelfth and early thirteenth centuries and remains one of the most extraordinarily neglected texts of the middle ages.*

[Reynolds, 1994, 3 \(moodle\)](#)

Il feudo

I *Libri feudorum* (1100-1250 c.)

- Nato in Lombardia come raccolta di **consuetudini feudali lombarde** alla fine dell'XI secolo, il testo viene successivamente ampliato con commenti, costituzioni imperiali e altri documenti giuridici.
- Alla fine del XII secolo, i *libri* raggiungono una forma stabile. Pillio da Medicina, professore a Modena, ne fa la base del suo insegnamento e correda il testo delle sue glosse.
- Testo e apparato di glosse sono ripresi da Accursio, che inserisce i *Libri Feudorum* nel *Corpus iuris civilis* come appendice alle *Novellae*. I *Libri feudorum* viaggiano con i *libri legales*.

nota bene questa vicenda contribuisce alla diffusione e alla generalizzazione del feudo lombardo in Europa.

[vedi Stella, 2024](#)

Il feudo

I *Libri feudorum* (1100-1250 c.)

Gli studiosi hanno identificato tre tappe di elaborazione o *recensiones* :

- *recensio antiqua* (fine XI-metà XII, 8 trattati, 10 titoli divisi in capitoli), vedi ed. Osenbruggen 1840
- *recensio ardizzoniana* (contiene aggiunte all'antiqua composte nella seconda metà del XII secolo)
- *recensio vulgata* (versione standard stabilita a Bologna intorno alla metà del XIII secolo, divisa in due libri), vedi ed. Lehmann 1896 (*vulgata* e *antiqua*)

Il feudo

I *Libri feudorum* nel loro tempo

Occorre chiedersi in che rapporto siano i *Libri feudorum* con la tradizione intellettuale e giuridica del loro tempo. Ricordiamo in proposito alcuni dati:

- I *Libri feudorum* nascono in Lombardia (Regno Italico).
- LF 1.1 fa espressa menzione dell'*Edictum de beneficiis* promulgato a Milano nel 1037, incluso nel *Liber Papiensis* e nella *Lombarda* (...*Cum vero Conradus Romam proficisceretur, petitum est a fidelibus, qui in eius erant servitio, ut et lege ab eo promulgata hoc etiam ad nepotes ex filio producere dignaretur, et ut frater fratri sine legitimo herede defuncto in beneficio, quod eorum patris fuit succedat*).
- La *recensio antiqua* contiene i trattati redatti verso il 1150 dal giudice milanese Oberto dall'Orto (console della città tra il 1140-1174). Oberto mostra una certa diffidenza per il diritto romano che va affermandosi in quegli anni a Bologna. Quel che gli dà più fastidio è l'idea, che trova scritta in una notissima costituzione di Costantino (C. 8.52.2), secondo la quale la *lex* debba prevalere sulla *consuetudo*. Secondo Oberto, nei giudizi lombardi vale l'opposto.

Il feudo

I *Libri feudorum* nel loro tempo

C. 8.52.2

Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem.

La consuetudine e l'uso di lunga durata hanno un'autorità non trascurabile, ma non tale da prevalere sulla ragione o sulla legge.

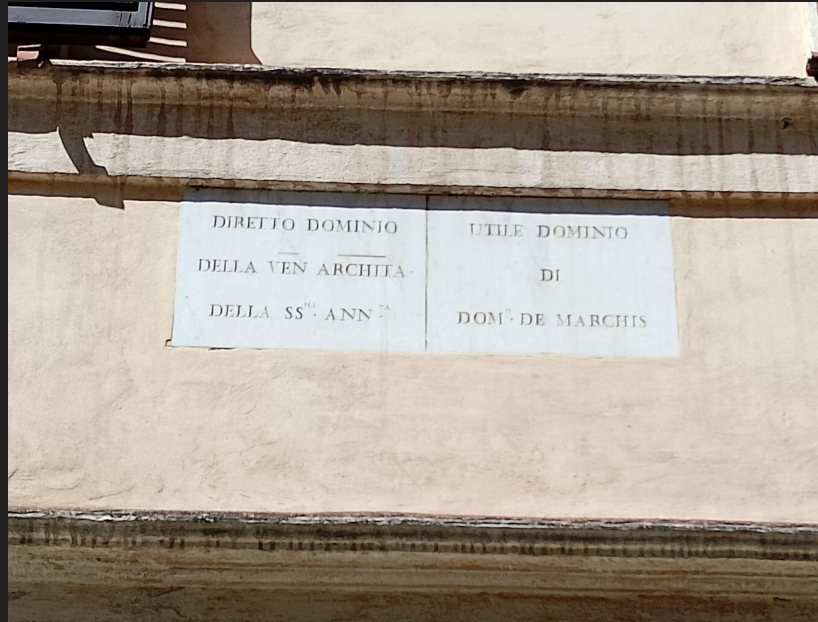
LE 2.1.

In iudicio etenim, quo de feudis agitur, illud legibus nostris contrarium dici solet. Legum autem Romanarum non est vilis auctoritas, sed non adeo vim suam extendunt, ut usum vincant aut mores.

Nel giudizio che riguarda i feudi è d'uso dire ciò è contrario alle nostre leggi. Le leggi romane in effetti non hanno un'autorità trascurabile, tuttavia non estendono la loro forza fino al punto di prevalere sull'uso o sui costumi.

Il feudo

Diritto feudale e diritto romano



Due targhette murarie in via Pie'
di marmo 24 (Roma, 19 aprile
2026)

[vedi Conte, 2018 \(moodle\)](#)

Il feudo

Protezione e *fidelitas* nel codice civile italiano

Art. 2087.

Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art. 2105.

Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.